

은행은 채권양도인에게 이 약정서상의 중요한 내용을 설명하여야 하며, 은행여신거래기본약관(가계용)과 이 약정서의 사본을 교부하여야 합니다.

근 담 보

팀원	팀장	부점장

채 권 양 도 계 약 서

[임차보증금(임주자 부담금)반환채권 양도용]

담보의 제공은 재산상 손실을 가져올 수도 있는 중요한 법률행위이므로 미리 뒀면 “채권양도인이 꼭 알아두어야 할 사항”과 계약서의 내용을 잘 읽은 후 신중한 판단을 하시고, 담보제공자가 반드시 자필로 기재하시기 바랍니다.

20 년 월 일

채권양도인(임차인) _____ (인)

주 소

채권자 겸 채권양수인 _____ (인)

주 소

제1조 채권의 양도

① 채권양도인(이하“양도인”이라 합니다)은 은행여신거래기본약관(가계용)을 승인하고, 주식회사 국민은행(이하“채권자”라 합니다)에 대한 채무를 담보하기 위하여 이 계약서 끝 부분 “양도 채권의 표시”란에 기재한 채권전액을 채권자에게 양도하고 그에 관한 채권증서(임대차계약서 원본)의 인도를 마쳤습니다

1. 피담보채무의 범위

채권자는 피담보채무의 범위를 달리하는 다음의 두 유형 가운데 어느 하나를 설정자가 선택할 수 있음을 설명하였고, 설정자는 그 가운데 근담보 에서 정한 채무(이자, 지연배상금, 기타 부채채무를 포함합니다)를 담보하기로 합니다.

특정근담보

채무자가 채권자(본·지점)에 대하여 다음 약정서에 의한 거래로 말미암아 현재 및 장래에 부담하는 모든 채무

년 월 일자 약정서

년 월 일자 약정서



1526257

(2023.2.17 개정)

 KB 국민은행

한정근담보

채무자가 채권자(본·지점)에 대하여 다음 종류의 거래로 말미암아 현재 및 장래에 부담하는 모든 채무

거래,	거래,	거래

제2조 임대차계약의 유지

양도인은 제1조에서 양도한 채권액의 변경 또는 소멸을 가져올 수 있는 임대차계약서의 변경이나 임차주택을 변경하고자 하는 경우에는 은행의 사전 승인을 받아야 합니다.

제3조 임차보증금(입주자 부담금)의 반환과 대출금의 상환

채권자가 제1조에 의하여 양수한 채권을 추심한 때에는 채권자는 그 수령금으로 은행여신거래기본약관(가계용) 제13조에 준하여 채무의 변제에 충당하기로 합니다.

제4조 기타 특약사항

채권양도인

(인)

※ 채권양도인은 다음 사항을 읽고 본인의 의사를 사실에 근거하여 자필로 기재하여 주십시오.
(기재예시 : 1. 수령함, 2. 들었음)

1. 은행여신거래기본약관(가계용)과 이 계약서 사본을 확실히 수령하였습니까?	
2. 위 약관과 계약서의 중요한 내용에 대하여 설명을 들었습니까?	

상답자	직위 :	성명	(인)
-----	------	----	-----

※ 양도채권의 표시

1. 원 인 계 약	년 월 일자 주택임대차계약서
2. 임대차보증금 (입주자 부담금)	금 원
3. 임차 목적물	
4. 임 대 인	[법인등록번호:]
5. 임 차 인	[생년월일(주민등록 기준):]



1526257

(2023.2.17 개정)



채권양도인이 꼭 알아두어야 할 사항

채권양도란

- 채권의 동일성을 유지하면서 계약에 의하여 채권을 양도인으로부터 양수인에게 이전하는 것입니다.
- 따라서 자기소유의 채권을 타인을 위하여 양도하는 경우, 타인의 채무불이행으로 인하여 자기 재산을 빼앗기게 될 수 있는 위험을 부담하는 행위입니다.

담보종류에 따른 책임범위

- 「**특정채무담보**」는 채무자가 채권자에 대하여 부담하는 특정된 채무만을 담보하는 것으로, 그 채무가 연기·재취급 또는 다른 여신으로 대환 된 때에는 담보하지 않습니다.
- 「**근담보**」는 채무자와 채권자 사이에 이미 맺어져 있거나 앞으로 맺게 될 거래계약으로부터 현재 발생되어 있거나 앞으로 발생할 채무를 채권 최고액의 범위 내에서 담보하게 되는 것으로 세 가지 유형이 있으며, 각 유형에 따른 책임범위는 다음과 같습니다.
- 「**특정 근담보**」
특정된 거래계약(예 : 년 월 일자 여신거래약정서)으로부터 계속적으로 발생하는 채무를 담보하며, 그 채무가 기한 연기된 때에도 담보합니다. 그러나 재취급 또는 다른 여신으로 대환 된 때에는 담보하지 않습니다.
- 「**한정 근담보**」
특정한 종류의 거래(예 : 당좌대출거래)에 대하여 이미 맺어져 있거나 앞으로 맺게 될 거래 계약으로부터 현재 발생되어 있거나 앞으로 발생하게 될 채무를 모두 담보하며, 그 채무의 연기나 재취급은 물론 같은 종류로 대환 된 때에도 담보합니다. 그러나 다른 종류의 여신으로 대환 된 때에는 담보하지 않습니다.

담보제공자가 연대보증까지 서는 경우

담보제공자가 연대보증을 별도로 서는 경우, 은행은 양도된 채권 외에 채권양도인의 다른 일반재산에 대하여도 강제집행을 할 수 있습니다.

